

CONTESTA DEMANDA POR CITADA EN GARANTIA – OFRECE PRUEBA

Señor Juez:

DIAZ MARIANA ALEJANDRA (T143 F 869 CPACF, CUIT 27 17029650-3, Monotributista), letrada apoderada, mail: hbaez@libraseguros.com, constituyendo domicilio legal en la calle Olazabal 1515 5to OF 5, CEL 1168973780 y con domicilio electrónico 27356400874, en los autos caratulados: " ASOCIART S.A. ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO c/ ROJAS, JUAN CARLOS s/COBRO DE SUMAS DE DINERO" (Expediente: 91170/2025), a V.S. me presento y digo:

1. PERSONERÍA

Que tal como surge de la copia de poder general que acompaño, que declaro bajo juramento es fiel a su original que se encuentra vigente, soy mandataria de LIBRA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. con domicilio real en Olazabal 1515 piso 5 oficina 505, de la Ciudad de Buenos Aires.

2. OBJETO

Que, en el carácter invocado, vengo por el presente a contestar, en legal tiempo y forma, la citación en garantía cursada en estas actuaciones, notificada por cédula el 4 de febrero de 2026, cuyo vencimiento opera el 6 de marzo de 2026, solicitando su total rechazo con costas.

3. ASUME COBERTURA - DENUNCIA LÍMITE - FORMULA RESERVA

En el caso de autos, el aquí demandado, Sr. Juan Carlos Rojas, contrató oportunamente una póliza de seguro automotor N° 846.131, con cobertura de "Responsabilidad Civil hacia terceros transportados y no transportados, respecto del automóvil CHEVROLET CLASSIC 1.4 4 PTAS LS SPIRIT dominio MDP995, hasta la suma máxima por acontecimiento detallada en el riesgo". Se limita a la suma de \$85.000.000,00 tal como se establece en el Frente de póliza y en la cláusula CG-RC 01.1 - Responsabilidad Civil - Riesgo Cubierto: [...] *El Asegurador se obliga a mantener indemne al Asegurado y/o a la persona que con su autorización conduzca el vehículo objeto del seguro (en adelante el Conductor), por cuanto deban a un tercero como consecuencia de daños causados por ese vehículo o por la carga que transporte en condiciones reglamentarias, por hechos acaecidos*

en el plazo convenido, en razón de la responsabilidad civil que pueda resultar a cargo de ellos. El Asegurador asume esta obligación únicamente en favor del Asegurado y del Conductor, hasta la suma máxima por acontecimiento, establecida en el Frente de Póliza por daños corporales a personas, sean estas transportadas o no transportadas y por daños materiales, hasta el monto máximo allí establecido para cada acontecimiento sin que los mismos puedan ser excedidos por el conjunto de indemnizaciones que provengan de un mismo hecho generador. Se entiende por acontecimiento todo evento que pueda ocasionar uno o más reclamos producto de un mismo hecho generador [...]

Asimismo, mi representada formula expresa reserva de invocar alguna de las causas de "exclusión de cobertura" previstas en la póliza y la Ley 17.418 con sus consecuencias jurídicas, si con posterioridad a éste responde llegaran a su conocimiento hechos, circunstancias y/o elementos no denunciados por su asegurado que hubieran obstado a esta presentación (Cláusula 3), haciendo expresa reserva de los derechos que pudieran derivarse de dicha circunstancia.

LIMITE DE COBERTURA: La suma denunciada como límite de cobertura resulta aplicable para el seguro de responsabilidad civil automotor, al haber sido establecida por la Superintendencia de Seguros de la Nación, en su carácter de Organismo de Contralor del mercado asegurador siendo ley entre las partes contratantes y resultando oponible a todo tercero damnificado.

De modo tal que, en caso de resultar condenado el asegurado, la condena solo podrá ser extendida en la medida del seguro y hasta el límite de cobertura contratado. Como se ha señalado "habrá de tenerse presente que ello resulta de la previsión contenida en el art. 118 Ley de Seguros, ya que la sentencia de condena contra el responsable civil será ejecutable contra el asegurador "en la medida del seguro", debiendo ello entenderse como entidad cuantitativa referida a los límites económicos de garantía asegurativa, como así también a la delimitación subjetiva y objetiva del riesgo" (Stiglitz, Ruben S., Jurisprudencia anotada SJA 2/3/2005 JA 2005-I-786 Comentario al fallo de la C. Nac. Civ, Sala G, 6/7/2004 – Diaz, Elvira C v. Empresa Gutierrez SRL y otro).

En este sentido, reiteradamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que deben ser respetados los límites establecidos en los contratos de seguro y que las cláusulas contractuales del seguro son oponibles a la víctima de un accidente de tránsito. (Fallos:329:3054 y 3488;330:3483 y 331:379 y causas CSJ166/2007 (43-0) / CS1"Obarrio,MaríaPía c/ Microómnibus Norte S.A.y otros" y CSJ327/2007(43-G)/CS1

"Gauna, Agustín y su acumulado c/ La Economía Comercial S.A. de Seguros Generales y otro", sentencias de 14 de marzo de 2008).

En igual sentido, ha dicho la CSJN que la función social que cumple el contrato de seguros no genera la implicancia del deber de reparar la integralidad de daños sufridos por la víctima de un accidente de tránsito, sin consideración alguna de las condiciones contractuales establecidas en el contrato de seguros. Y si bien la reparación integral constituye un principio constitucional que debe ser tutelado, ello no obsta a que el contrato de seguro rijan exclusivamente la relación jurídica existente entre los otorgantes, en tanto por no participar de tal relación jurídica, los damnificados revisten la condición de terceros frente a los contratantes (causa "Buffoni" - Fallos: 337:329).

Cabe señalar que, con relación a la fuente de la obligación, las obligaciones del demandado civilmente responsable y de la aseguradora citada en garantía poseen distintos sujetos y tienen distinta causa. En cuanto a los sujetos, no son los mismos deudores y acreedores en una y otra obligación, ya que en una la causa es la ley y en la otra el contrato.

En lo relativo al daño ocasionado el asegurado es en quien recae la obligación de reparar el daño ocasionado y el asegurado debe garantizar la indemnidad del asegurado en la medida del seguro. Es decir que el origen de la obligación en cabeza de la aseguradora no es el daño sino el "contrato de seguro".

Así, del Art. 68 de la Ley de Tránsito no surge que la cobertura deba ser integral, irrestricta o limitada, en tanto la norma si bien establece la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil no determina la extensión de responsabilidad de la aseguradora.

Por tal motivo, la CSJN ha reiterado que si bien la finalidad social del seguro de responsabilidad civil es tanto proteger a las víctimas de los accidentes de tránsito como permitir un fácil acceso de la comunidad al seguro, no autoriza per se a los jueces a declarar inoponible al actor el límite de la cobertura pactada entre la aseguradora y el asegurado. Si las pólizas emitidas no tuvieran límites de cobertura, ello implicaría que los seguros no solo serían más costosos para los asegurados, sino también, serán más costosos que lo necesario para cubrir los riesgos en que puede incurrir el universo de asegurados.

Los límites de cobertura, sea en seguros obligatorios o voluntarios, constituyen un elemento esencial en la estructura técnica del seguro y su falta de consideración puede perjudicar la solvencia de las aseguradoras, la relación de estas con su reaseguro, el respaldo hacia los asegurados y, por consiguiente, al mercado asegurador en general.

El principio de compensación integral no es absoluto pues en materia responsabilidad civil el legislador puede optar por diversos sistemas de reparación, siempre

que estos se mantengan dentro del límite general impuesto por el artículo 28 de la Constitución Nacional. Es decir, el principio de la reparación integral no es incompatible con sistemas que establezcan una indemnización —limitada o tasada—, en la medida que el sistema en cuestión sea razonable.

La regla de derecho según la cual los contratos no pueden perjudicar ni oponerse a terceros no es un fundamento válido para concluir que el límite de cobertura pactado en la póliza, de acuerdo con las condiciones fijadas por la Superintendencia, no es oponible a la víctima. El contrato, entonces, no puede perjudicar a la víctima, pero tampoco podría beneficiarla más allá de sus términos y de lo dispuesto en las normas aplicables.

Tampoco sirve que como fundamento invocar la Ley de Defensa del Consumidor (texto, según la ley 26.361), ya que la misma no condiciona en modo alguno lo expuesto en los anteriores parrafos, puesto que se trata de una ley general posterior que no deroga ni modifica una ley especial anterior, cuando dicha ley regula un régimen singular tal como ocurre en el caso de los contratos de seguro. Y si bien prevé que *“Las relaciones de consumo se rigen por el régimen establecido en esta ley y sus reglamentaciones sin perjuicio de que el proveedor, por la actividad que desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra normativa específica”* (artículo 3), esa disposición no puede ser interpretada con un alcance tal que deje sin efecto las estipulaciones contractuales de terceros ajustadas a normas regulatorias de la actividad aseguradora de acuerdo con la Ley Nacional de Tránsito, régimen que compatibiliza los distintos intereses en juego. (CSJ 1319/2008 (44-M) /CS1 "Martínez de Costa, María Esther c/ Vallejos, Hugo Manuel y otros s/ daños y perjuicios", fallada el 9 de diciembre de 2009 y "Buffoni"(Fa-llos:337:329).

Tal como se pronunciara la CJSN los límites del contrato de seguro son plenamente válidos y oponible a las víctimas: “La obligación del asegurador de reparar el daño tiene naturaleza meramente "contractual", y si su finalidad es indemnizar al asegurado de los perjuicios sufridos por la producción del riesgo asegurado, su origen no es el daño sino el contrato de seguro. De tal manera la pretensión de que la aseguradora se haga cargo del pago de la indemnización más allá de las limitaciones cuantitativas establecidas en el contrato carece de fuente jurídica que la justifique y, por tanto, no puede ser el objeto de una obligación civil” (CSJ 678/2013 (49-F)/CS1 “Flores, Lorena Romina c/ Gimenez, Marcelino Osvaldo y otro s/ Daños y perjuicios – acc. Tran. c/ les. O muerte). Ratificado el 24/04/2018 mediante causa 31171/2012 “Aimar, Maria Cristina y otro c/ Molina, Jose Alfredo y otros s/ Daños y Perjuicios”.

En fecha el 14/12/2023 en los autos CIV 1728/2017/CS1 "Álvarez, Martín Lucero c/ Moscatelli, Emanuel Guillermo y otro s/ Daños y Perjuicios", la CSJN ha ratificado su doctrina, despejando nuevamente toda opinión en contrario.

En consecuencia, para el supuesto caso de prosperar la demanda entablada por la parte actora, solicito que la sentencia se haga extensiva a mi representada sólo hasta el límite de cobertura invocado.

DEFENSA EN JUICIO DEL ASEGURADO: De conformidad con lo establecido por la cláusula tercera de la Póliza Básica del Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil, en caso de que el Asegurado y/o Conductor del vehículo asegurado asuman su defensa en juicio sin darle noticia oportuna a mi representada para que éste la asuma, los honorarios de los letrados de éstos quedarán a su exclusivo cargo de los mismos.

4. CONTESTA DEMANDA EN SUBSIDIO – NEGATIVAS

Conforme lo dispone el art. 356 CPCCN, niego todos y cada uno de los hechos y el derecho invocado por la actora.

1. **NIEGO** que el Sr. Cabito Guido Hernán haya sufrido el accidente de tránsito en las circunstancias de tiempo, modo y lugar descriptas en la demanda.
2. **NIEGO** que el día 8 de enero de 2024, a las 17:20hs., el Sr. Cabito se encontrara circulando de manera reglamentaria
3. **NIEGO** que el Sr. Cabito circulara a velocidad moderada
4. **NIEGO** que el Sr. Cabito circulara con casco colocado,
5. **NIEGO** que el actor circulara correctamente por la Av. General Paz,
6. **NIEGO** que lo hiciera por el carril adecuado
7. **NIEGO** que el vehículo marca Chevrolet Classic Dominio MDP995 haya efectuado un giro intempestivo, antirreglamentario o sin previo aviso.
8. **NIEGO** la mecánica del hecho relatada en el escrito de inicio.
9. **NIEGO** que mi mandante sea el causante del siniestro.
10. **NIEGO** que se haya omitido accionar la luz de giro derecho.
11. **NIEGO** que la señalización lumínica fuera defectuosa o inexistente.
12. **NIEGO** que mi mandante circulara a velocidad excesiva.
13. **NIEGO** que el asegurado careciera de dominio sobre el rodado.
14. **NIEGO** que se haya omitido visualizar los espejos retrovisores.
15. **NIEGO** que el vehículo Chevrolet Corsa sea el "embistente" físico.

16. **NIEGO** que se haya interceptado el paso de la motocicleta bruscamente.
17. **NIEGO** que la maniobra de descenso de la autopista fuera ilegítima.
18. **NIEGO** que el lugar permitiera el adelantamiento por la derecha.
19. **NIEGO** que el motociclista tuviera prioridad de paso alguna.
20. **NIEGO** que la visión del conductor estuviera obstaculizada.
21. **NIEGO** que mi parte haya violado el art. 43 de la Ley 24.449.
22. **NIEGO** que el accidente fuera imprevisible para el conductor de la moto.
23. **NIEGO** cualquier responsabilidad civil, penal o contravencional de mi parte
24. **NIEGO** que el Sr. Cabito circulara con la diligencia debida.
25. **NIEGO** que el actor respetara las velocidades precautorias.
26. **NIEGO** que la motocicleta conservara su línea de marcha.
27. **NIEGO** que el adelantamiento intentado por la víctima fuera reglamentario.
28. **NIEGO** que el actor tuviera pleno dominio de su conducido.
29. **NIEGO** que el motociclista llevara casco protector colocado.
30. **NIEGO** que el casco estuviera debidamente abrochado al momento del
impacto.
31. **NIEGO** que el actor haya accionado los frenos a tiempo.
32. **NIEGO** que el motociclista circulara con luces reglamentarias encendidas.
33. **NIEGO** el nexo causal entre el choque y la totalidad de las lesiones.
34. **NIEGO** que todas las patologías reclamadas sean agudas y traumáticas.
35. **NIEGO** que las lesiones padecidas sean consecuencia de este hecho.
36. **NIEGO** la inexistencia de patologías preexistentes en el actor.
37. **NIEGO** el valor probatorio de los certificados médicos unilaterales.
38. **NIEGO** que la RMN acredite lesiones en la columna.
39. **NIEGO** el porcentaje de incapacidad (ILT/ILP) fijado por la ART.
40. **NIEGO** la necesidad de todas las prestaciones farmacéuticas detalladas.
41. **NIEGO** la procedencia de los gastos por internación reclamados.
42. **NIEGO** la procedencia de los honorarios médicos liquidados por la actora.
43. **NIEGO** que existan gastos de traslado y movilidad vinculados al hecho.
44. **NIEGO** que la suma de \$629.573,08 por ILT haya sido efectivamente abonada.
45. **NIEGO** que el expediente "Cabito Guido Hernán c/ Asociart S.A. ART" sea
oponible a mi mandante.
46. **NIEGO** que el acuerdo homologado por \$29.000.000 constituya la medida del
daño resarcible.
47. **NIEGO** la procedencia de la repetición de costas y honorarios del proceso
laboral.
48. **NIEGO** que la incapacidad laboral psicofísica total sea del 22%.

49. **NIEGO** que la incapacidad física sea del 12%.
50. **NIEGO** que la incapacidad psíquica sea del 10%.
51. **NIEGO** la autenticidad material e ideológica de certificados médicos acompañados.
52. **NIEGO** que los estudios complementarios acrediten incapacidad en los porcentajes invocados.
53. **NIEGO** que el actor se encuentre limitado para tareas habituales.
54. **NIEGO** que exista daño moral en los términos y extensión reclamados.
55. **NIEGO** la procedencia de todos los rubros invocados por la actora.
56. **NIEGO** que los montos reclamados guarden razonabilidad o proporcionalidad.
57. **NIEGO** que la ART haya acreditado derecho de repetición válido y exigible.
58. **NIEGO** que los honorarios del letrado actor sean trasladables a mi parte en sede de repetición
59. **NIEGO** que los honorarios periciales abonados resulten repetibles.
60. **NIEGO** que los gastos judiciales invocados sean atribuibles causalmente a mi representado.
61. **NIEGO** que el acuerdo homologado importe reconocimiento de responsabilidad civil.
62. **NIEGO** que los informes periciales laborales tengan eficacia de cosa juzgada en esta acción.
63. **NIEGO** todo hecho, derecho y prueba que no sea objeto de expreso reconocimiento en esta contestación.

5. RECHAZO DOCUMENTAL ACOMPAÑADA POR LA ACTORA

Rechazo y desconozco la documentación privada, liquidaciones y facturas acompañadas por resultar instrumentos unilaterales y pro-constituidos, como así también las actuaciones y el acuerdo del fuero laboral por ser *res inter alios acta* e inoponibles a mi mandante. Asimismo, rechazo toda constancia que pretenda acreditar un impacto en el lateral derecho del Chevrolet Classic, dada su manifiesta contradicción con la fotografía de la unidad y la denuncia de siniestro que sitúan los daños exclusivamente en el sector trasero derecho, lo cual confirma la falta de dominio del motociclista y la ruptura del nexo causal por culpa exclusiva de la víctima

6. LA VERDAD DE LOS HECHOS

La versión de los hechos que intenta imponer la parte actora en su escrito de demanda resulta una construcción forzada que no se condice con la realidad de lo ocurrido el 8 de enero de 2024, aproximadamente a las 17:20 horas. Aquel día, el demandado, Sr. Juan Carlos Rojas, circulaba correctamente al mando de su vehículo Chevrolet Classic (Dominio MDP 995) por la Av. General Paz con sentido hacia el Riachuelo. El actor se desplazaba en una motocicleta (Honda CB 190R dominio A116HQP), vehículo que por su propia naturaleza presenta menor estabilidad, mayor exposición y exigencia de pericia en su conducción.

Al llegar a la intersección con la bajada de la calle Nazarre, el demandado realizó una maniobra lícita de cambio de carril, con la debida antelación y señalización, a fin de egresar de la autopista. Fue en ese preciso momento cuando la motocicleta conducida por el tercero, Guido Hernán Cabito, que circulaba en igual dirección, impactó de forma directa contra la parte trasera derecha del automotor del demandado.

De la descripción obrante en la historia clínica acompañada en sede laboral surge que el propio actor manifestó: “Yendo hacia su casa en moto lo embiste un auto” (Centro Médico Asociart, 08/01/2024). Dicha frase constituye una mera manifestación unilateral del damnificado, carente de respaldo pericial mecánico independiente que determine trayectorias, velocidades, prioridad de paso o posición final de los rodados.

Es fundamental destacar que el daño en el Chevrolet Classic, propiedad del Sr. Rojas, se localizó específicamente en el paragolpes trasero, el guardabarros trasero, el plástico del farol trasero derecho. Como se puede observar nítidamente en las fotografías del vehículo del demandado acompañadas como prueba, el impacto se produjo de atrás hacia adelante. Esta evidencia física es irrefutable: el vehículo del demandado ya había transpuesto la línea de circulación de la motocicleta y se encontraba por delante de ella, lo que posiciona al tercero como el único embistente mecánico del siniestro.

La responsabilidad del evento recae exclusivamente en la conducta del Sr. Cabito, quien incurrió en una flagrante violación a la Ley de Tránsito N° 24.449. En particular, el tercero incumplió con la distancia de frenado (Art. 48, inc. g): La normativa prohíbe circular a una distancia del vehículo que lo precede menor a la prudente, la cual debe estar en función de la velocidad de marcha. El hecho de impactar contra la parte trasera del Chevrolet evidencia que el motociclista no mantuvo ese margen de seguridad indispensable para reaccionar ante las maniobras del flujo vehicular.

No obstante, se debe considerar también la falta de dominio del rodado (Art. 39, inc. b): La ley establece que los conductores deben mantener en todo momento el pleno dominio de su vehículo. El impacto se produjo porque el tercero perdió el control de su unidad, lo que le impidió realizar una maniobra evasiva o detener su marcha a tiempo ante un vehículo que ya estaba terminando su giro hacia la bajada de Nazarre.

Por lo tanto, no existe responsabilidad alguna atribuible al demandado, habiendo sido el tercero quien, por su propia impericia y falta de previsión, provocó la colisión.

a. CULPA DE LA VICTIMA

El hecho que se intenta atribuir a mi representado ocurre por culpa exclusiva de la víctima, por lo que la acción deducida carece de sustento fáctico y jurídico. No ha sido el obrar del asegurado la causa eficiente del evento dañoso, sino la conducta imprudente del propio motociclista, quien perdió el dominio de su rodado y cayó sobre la calzada, generando el contacto que luego pretende imputar a un tercero.

La pérdida de estabilidad de la motocicleta constituye un dato objetivo que no puede ser soslayado. Quien conduce un rodado de tales características tiene la obligación de mantener en todo momento el control efectivo del mismo. Si el conductor cae, ello evidencia falta de dominio en el andar, conducción inadecuada o reacción tardía ante una maniobra ordinaria del tránsito. No puede trasladarse a mi representado la consecuencia de una deficiente conducción ajena.

No existió embestida en los términos invocados por la actora. Por el contrario, los daños que presenta el vehículo asegurado —ubicados en el sector lateral trasero— no se condicen con la hipótesis de impacto frontal ni con una maniobra invasiva del taxi. Si el asegurado hubiera sido el embistente, los daños deberían encontrarse en el sector frontal del rodado, extremo que no se verifica. La localización de las marcas revela que fue la motocicleta, ya desestabilizada, la que impactó contra el vehículo de mi mandante.

El motociclista no logró efectuar maniobra defensiva eficaz. No mantuvo distancia prudente. No conservó el dominio técnico del rodado. No acreditó que el asegurado haya ejecutado giro prohibido o desplazamiento antirreglamentario. La mera afirmación de una maniobra sorpresiva no constituye prueba, máxime cuando la evidencia material desmiente tal versión.

En estas condiciones, la conducta de la víctima aparece como causa exclusiva del resultado dañoso. La caída autónoma y el posterior roce lateral constituyen una secuencia

causal que interrumpe cualquier intento de atribuir responsabilidad al demandado. Aun en la hipótesis —no concedida— de una concurrencia de factores, la participación causal del actor resulta decisiva y suficiente para reducir cualquier eventual atribución de responsabilidad.

La actora pretende repetir sumas abonadas en virtud de una obligación contractual propia, pero dicha prestación no convierte automáticamente en responsable a mi representado. La repetición solo resulta viable cuando se configuran los presupuestos legales de responsabilidad civil, extremos que en autos no se verifican. No existe conducta antijurídica atribuible al demandado, no existe nexo causal eficiente, no existe factor de atribución que habilite la procedencia de la acción.

En definitiva, el evento dañoso se produjo por la imprudencia del motociclista, por culpa exclusiva de la víctima, quien no mantuvo el dominio de su vehículo y terminó impactando contra el vehículo demandado. No puede imponerse a mi parte la carga de responder por un hecho que no generó ni pudo evitar, en tanto no fue su conducta la que dio origen al siniestro.

Por todo ello, corresponde rechazar íntegramente la demanda interpuesta, con expresa imposición de costas a la actora, por resultar completamente improcedente el reclamo articulado.

b. EL RIESGO ASUMIDO EN LA CONDUCCIÓN DE MOTOCICLETAS

Cabe señalar que las motos y los ciclomotores, casi no tienen medidas de protección para su ocupante y tan sólo como paliativo, los propios conductores están obligados a utilizar cascos. A su vez todas ellas se caracterizan por tener una amplia maniobrabilidad y estabilidad precaria, sin dejar de notarse que estas últimas características se agudizan en los casos de ciclomotores, de pequeño porte y muy fácil manejo. Estos hechos notorios y objetivos, tienen un efecto común: multiplican, aumentan y potencian la probabilidad de daño a su conductor. Así, el riesgo o vicio de la cosa implica un consumo de seguridad, y las motos no sólo consumen la seguridad de los demás, sino que también consumen la seguridad de sus propios ocupantes, o sea que tienen un riesgo intrínseco (riesgo pasivo de la cosa). Así lo ha dispuesto la jurisprudencia al establecer que "una vez producido un accidente, al participar una moto o un ciclomotor, las consecuencias son, generalmente, mucho más graves que lo que normalmente acontece, al quedar el cuerpo del conductor expuesto a cualquier lesión, a la que no se arriesgaría de conducir otro tipo de vehículo, por lo cual existe una participación causal de la víctima, por circular en una moto, y como contracara de ello, la atenuación de la responsabilidad que podría caber al dañador (ver "Responsabilidad Objetiva art. 1113 Cód. Civil: eximente parcial por riesgo pasivo de la cosa -especialmente en motos-

", Sobrino, Augusto R., J.A. 7-9-94 N° 5897, pag. 16). De tal modo, la presunción derivada del artículo mencionado, y la mensura de la responsabilidad correspondiente, se verá atenuada en medida considerable, por la participación de la motocicleta en el evento de marras" (Cfr. Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo civil 53 expediente "Gimenez H.D.N. c/Alles G.M. y otros s/daños y perjuicios")

7. FUNDAMENTOS DE DERECHO

i. Ruptura del Nexo Causal (Art. 1729 CCyCN): La responsabilidad objetiva invocada por la actora se encuentra desplazada por la culpa de la víctima. La evidencia material de los daños en el sector trasero del vehículo asegurado (paragolpes, guardabarros y farol derecho) demuestra que el motociclista impactó por alcance al automóvil, rompiendo el nexo de causalidad adecuado necesario para atribuir responsabilidad a mi mandante.

ii. Incumplimiento de la Ley de Tránsito (Ley 24.449): El Sr. Cabito infringió los artículos 48 y 50, al no mantener el pleno dominio de su rodado ni la distancia de frenado reglamentaria respecto al vehículo que lo precedía. Esto desvirtúa la versión de la demanda sobre un "embestimiento lateral", confirmando que el tercero fue el único causante del evento.

iii. Límites de la Citación en Garantía (Art. 118 Ley 17.418): Mi intervención se limita estrictamente a la "medida del seguro". La cobertura otorgada bajo la Póliza N° 4-846131 se rige por el seguro obligatorio del art. 68 de la Ley 24.4497 y las resoluciones de la SSN, incluyendo los topes para la Obligación Legal Autónoma (\$170.000 para gastos sanatoriales).

iv. Inoponibilidad de la Repetición (Art. 39 inc. 5 LRT): Si bien la ley laboral otorga la acción de repetición, la misma está supeditada a que el tercero sea civilmente responsable según el derecho común. Al no existir culpa ni factor de atribución aplicable al asegurado, la pretensión de Asociart S.A. debe ser rechazada.

v. Carga Procesal (Art. 356 CPCCN): Se cumple con el deber de negar categóricamente los hechos y el derecho, impugnando la documentación unilateral y pro-constituida de la actora por ser "res inter alios acta" y carecer de control por parte de esta aseguradora.

8. IMPUGNA RUBROS

Sin perjuicio de la inexistente responsabilidad civil de mi representada, procederé a impugnar el reclamo patrimonial realizado, el que desde ya es a simple vista excesivo, irrazonable e infundado.

En primer término, cabe señalar que será el actor quien deba acreditar el daño que invoca, demostrando que el mismo ha sido efectivamente causado por la demandada y la relación de causalidad.

Por tal motivo impugno la totalidad de la liquidación realizada por el actor, particularmente por lo expuesto a continuación.

(a) **El daño.**

La indemnización por daños y perjuicios tiene una finalidad de equilibrio patrimonial, está destinada a colocar al patrimonio dañado en las mismas condiciones que se encontraba temporalmente anterior al hecho o evento dañoso.

Por lo tanto, se debe verificar y probar la existencia de daño con la correspondiente relación causal con algún factor de atribución de responsabilidad. Y luego, cuantificar el daño verdaderamente sufrido. El daño debe ser cierto y subsistente, debe ser personal y afectar intereses legítimos de la víctima a los fines de ser resarcible.

"Para ser indemnizable el daño debe ser cierto, el daño cierto es aquel cuyo acaecimiento no es conjetural o dudoso, sino demostrable en cuanto a su existencia y extensión (Teoría general de la responsabilidad Civil - Bustamante Alsina, Jorge)" Es por esto que no debe ser indemnizado el daño que ha quedado compensado con una ganancia o lucro. El daño debe tener relación causal con el hecho invocado. *"El daño cuya representación se pretende debe estar en relación causal adecuada con el hecho de la persona o de la cosa a las cuales se atribuye su producción (Bustamante Alsina - Teoría general de la responsabilidad Civil)"* Es por esto que la jurisprudencia y doctrina mayoritaria establecen que no es suficiente con solo probar el daño padecido, sino que también debe probarse el nexo de causalidad. *"La responsabilidad civil no puede declararse en el vacío y éste se presenta no sólo en ausencia del daño, sino también cuando se carece de sustento para identificar su contenido específico, pues sólo es resarcible el daño "causado por el accidente" que se atribuye al responsable y la prueba de la relación causal asume máxima importancia, ya que determina quien responde (autoría del daño) y por cuáles consecuencias responde (Cfr. Alterini, López Cabana, "Presunciones de causalidad y de responsabilidad", L.L. 1986 - E - 984)"* Por otro lado, el onus probandi ('carga de la prueba') se encuentra a cargo del reclamante, quien debe probar la cuantificación y la existencia del daño padecido, ya que a esta materia es de total aplicación el principio «affirmanti incumbit probatio»: 'a quien afirma, incumbe la prueba' Por último, debemos decir que la indemnización no debe producir el enriquecimiento indebido del actor, ya que estaríamos ante la figura del enriquecimiento sin causa. Al desplazarse los bienes de un patrimonio a otro, sin causa o título jurídico que justifique, sin cumplirse los requisitos expuestos, estaríamos ante esta figura. La finalidad que

se busca es colocar a la víctima en la misma situación patrimonial que hubiera estado de no ocurrir el hecho dañoso.

(b) Del rubro reclamado por prestaciones médicas

Mi parte desconoce los gastos invocados en concepto de prestaciones dinerarias y/o gastos médicos, varios y destaco que la parte actora no ha acompañado comprobantes para acreditar los mismos.

Ahora bien, no sólo la parte actora no ha acompañado documental alguna a fin de respaldar su reclamo, sino que ni siquiera ha esgrimido en qué tipo de erogaciones ha debido incurrir.

En nuestro país, actualmente, con los evolucionados controles impositivos existentes y la obligación de cualquier comerciante de emitir factura en cualquier caso, no resulta razonable admitir la procedencia de gastos como los que se reclaman en éste rubro sin el debido respaldo documental. Como se ve, en nuestro país, el sistema se encuentra totalmente controlado y regulado. Resulta inexplicable entonces que si el actor realizó los gastos que menciona no pueda agregar en autos comprobantes de los gastos en que dice haber incurrido. Asimismo, se rechazan los gastos de gestión administrativa de la ART, ya que la acción de repetición del art. 39 inc. 5 de la Ley 24.557 se limita al "valor de las prestaciones" efectivamente otorgadas al trabajador y no a los costos operativos de la aseguradora.

Es así que este rubro, debe ser fatalmente desestimado, mi parte niega los gastos en cuestión, como así también su procedencia y la razonabilidad del monto reclamado, por lo que se impugna la suma de \$375.678,22 por las causales antes mencionadas.

Se impugna la procedencia de aquellos gastos que no cuenten con facturación respaldatoria auditada que demuestre el nexo causal directo con las lesiones del accidente.

(c) Del rubro reclamado por incapacidad (ILP/ILT)

La suma que la actora pretende repetir en concepto de incapacidad laboral permanente resulta improcedente en tanto no se encuentra acreditada la responsabilidad civil de mi representado, presupuesto indispensable para la viabilidad de cualquier acción de repetición.

La determinación de incapacidad efectuada en sede laboral responde a un régimen tarifado propio de la Ley de Riesgos del Trabajo, de naturaleza objetiva y autónoma, que no exige la acreditación de culpa de un tercero. Dicho sistema no puede trasladarse mecánicamente al ámbito de la responsabilidad civil, donde rigen presupuestos distintos y donde la carga probatoria pesa sobre quien reclama.

Pero además, la documental acompañada por la actora carece de sustento suficiente para acreditar la efectiva erogación y razonabilidad de los montos cuya repetición pretende.

No se acompañan facturas individualizadas de las prestaciones médicas otorgadas. No se agregan comprobantes respaldatorios que permitan verificar la efectiva prestación, su costo, su fecha y su relación causal concreta con el hecho. No se acredita con documentación contable idónea el detalle cierto y verificable de cada pago.

La mera agregación de un “reporte de gastos” confeccionado unilateralmente por la propia ART no constituye prueba suficiente. Se trata de una liquidación interna, carente de valor probatorio autónomo, que no reemplaza la exigencia de comprobantes fiscales y documentación respaldatoria emitida por los prestadores.

La acción de repetición exige la acreditación concreta del pago, su causa y su necesidad. No basta invocar genéricamente que se abonaron prestaciones. Debe probarse qué prestación se brindó, cuándo se brindó, quién la facturó, cuál fue su importe y por qué resultaba necesaria como consecuencia directa del hecho atribuido.

La ausencia de facturas médicas individualizadas impide ejercer adecuadamente el derecho de defensa, pues no permite controlar la pertinencia, razonabilidad ni vinculación causal de los supuestos gastos. No puede trasladarse a mi representado la carga de soportar erogaciones cuya existencia y legitimidad no han sido debidamente acreditadas.

Por otra parte, el monto abonado en virtud del acuerdo laboral homologado no constituye parámetro vinculante en esta causa. Se trata de una transacción celebrada en un proceso distinto, bajo normativa específica, entre sujetos diferentes. Mi representado no intervino en dicho proceso, no pudo cuestionar el porcentaje de incapacidad ni el monto acordado, ni participó en la determinación del quantum.

(d) Intereses y Capitalización

La actora solicita la capitalización de intereses. Se rechaza por improcedente la pretensión de anatocismo (capitalización de intereses) fuera de los casos estrictamente permitidos por el Código Civil y Comercial. No se verifica en autos ninguna de las excepciones

(condena judicial firme no pagada o acuerdo previo) para apartarse de la prohibición general del art. 770.

(e) Oposición a la Reserva de Daño Futuro:

Ausencia del requisito de "Certeza" (Arts. 1737 y 1739 CCCN) Para que un daño sea resarcible, la normativa sustancial exige taxativamente que el mismo sea cierto, ya sea actual o futuro (Art. 1739 CCCN). La doctrina nacional es unánime al sostener que el daño futuro solo es indemnizable cuando existe una probabilidad objetiva de que se producirá según el curso ordinario de las cosas. Cualquier pretensión de "daño futuro" se desplaza del campo de la probabilidad objetiva al de la mera conjetura o eventualidad hipotética, la cual es legalmente irrelevante para fundar una condena.

9. IMPUGNA LIQUIDACION

No obstante, los desconocimientos efectuados precedentemente, se impugna por arbitraria y desmedida la liquidación practicada en autos la que asciende a la suma de \$39.792.327,30 (PESOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE CON 30/100) dejando la misma impugnada desde ya. Niego finalmente el derecho invocado y toda otra circunstancia que no fuere motivo de expreso reconocimiento.

10. OFRECE PRUEBA

Que a efectos de acreditar los extremos invocados en el responde, mi parte viene a ofrecer los siguientes medios de prueba, solicitando se ordene su producción:

DOCUMENTAL

Se ofrece la siguiente documentación (adjunta y ya obrante en autos):

1. **Póliza de Seguro N° 846131:** A fin de acreditar la vigencia, condiciones de cobertura y el límite de responsabilidad civil.
2. **Denuncia de Siniestro N° 479275:** Efectuada por el Sr. Juan Carlos Rojas, donde consta la mecánica del hecho (impacto en el sector trasero).
3. **Fotografías del Siniestro:** Donde se visualizan los daños en la parte trasera del vehículo Chevrolet Classic y la posición de la moto, lo que demuestra la falta de dominio del tercero.

4. Copia del Poder Judicial.

CONFESIONAL

Se cite al representante legal de Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo a absolver posiciones a tenor del pliego que oportunamente se acompañará, bajo apercibimiento de ley.

INFORMATIVA

(a) Al Titular de la Unidad Fiscal Oeste del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

Solicito se libre oficio al Señor Fiscal a cargo de la UFDCyFE Unidad de Flagrancia - Unidad Fiscal Oeste del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectos de solicitarle la remisión "ad effectum videndi et probandi" de la **causa penal labrada DEN 1128930/ MPF 958902 (Sumario 13698/2024) por Lesiones Culposas Art. 94 CP, Damnificado: Guido Hernán Cabito - Imputado: Juan Carlos Rojas**; correspondiente al accidente narrado en esta demanda, o copia certificada íntegra de la misma, la cual podrá ser remitida en formato digital. El oficio deberá ser librado también –en su caso a cualquier otra dependencia, Juzgado, Fiscalía o Tribunal en que pudiera encontrarse radicada la causa al momento del libramiento del oficio. Se solicitarán copias digitalizadas a ser remitidas por correo electrónico a la dirección institucional del Juzgado o de la forma que V.S. determine. Formulo reserva de ampliar los datos de identificación de la causa, para el caso que corresponda.

(b) A "Edenor S.A." (CUIT 30-65511620-2), a efectos de que informe:

(i) Informe si al día 08/01/2024 tenía contratado Seguro de Riesgos del Trabajo con Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo;

(ii) Informe si al día 08/01/2024 el trabajador Cabito Guido Hernán (DNI 34.148.179 - CUIL 20-34148179-2) formaba parte de su nómina de empleados en relación de dependencia, informando fecha de ingreso y categoría laboral;

(iii) Informe si surge de sus registros que el trabajador mencionada en el punto anterior haya sufrido un accidente de trabajo el día 08/01/2024, indicando en su caso los datos que obren en su poder en relación a ese accidente;

(iv) Informe si han realizado denuncia ante la ART por ese accidente de trabajo;

(v) Informe si Asociart ART ha reintegrado los importes correspondientes a la Incapacidad Laboral Temporal del trabajador derivada de ese accidente, informando en su caso los importes abonados.

(c) Al "Hospital Vélez Sarsfield" de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de solicitarle que remita copia certificada de la historia clínica correspondiente al Sr. Cabito Guido Hernán (DNI 34.148.179). En particular se solicitan las constancias labradas como consecuencia del accidente sufrido por la persona nombrada con fecha 08/01/2024.

(d) A la "Clínica Solis" con domicilio en Paraguay 2167 de San Justo, a efectos de solicitarle que remita copia certificada de la historia clínica correspondiente al Sr. Cabito Guido Hernán (DNI 34.148.179). En particular se solicitan las constancias labradas como consecuencia del accidente sufrido por la persona nombrada con fecha 08/01/2024. Se le solicitará también que informe si la persona indicada fue atendida por cuenta y orden de Asociart S.A. ART y si fue ésta quien abonó el costo de las prestaciones médicas brindadas.

(e) Al Centro Médico Asociart de Morón, a efectos de solicitarle que remita copia certificada de la historia clínica correspondiente al Sr. Cabito Guido Hernán (DNI 34.148.179). En particular se solicitan las constancias labradas como consecuencia del accidente sufrido por la persona nombrada con fecha 08/01/2024. Se le solicitará también que informe si la persona indicada fue atendida por cuenta y orden de Asociart S. A. ART y si fue ésta quien abonó el costo de las prestaciones médicas brindadas.

(f) A la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, a efectos de que informe:

(i) Si "Edenor S.A." (CUIT 30-65511620-2) tenía celebrado contrato de Seguro de Riesgos del Trabajo con Asociart S.A. ART a la fecha del accidente de autos (08/01/2024); y

(ii) Se le solicitará también remita toda la información que obre en sus registros en relación al accidente de trabajo sufrido con fecha 08/01/2024 por el trabajador Cabito Guido Hernán (DNI 34.148.179 - CUIL 20-34148179-2);

(iii) En especial se le solicita remita copia íntegra del Expediente SRT 128193/24 y todo otro expediente o constancia que obre en su poder en relación al citado accidente.

(g) Al Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, a efectos de solicitarle se sirva remitir "ad effectum videndi et probandi" los autos caratulados "CABITO GUIDO HERNAN C/ ASOCIART S.A. ART S/ RECURSO LEY 27348" (Expte. 45378/2024); o bien copia certificada íntegra de los mismos, en formato físico o digital. Por tratarse de un expediente cuyas constancias se encuentran digitalizadas y su consulta pública se encuentra

habilitada solicito que para el caso que V.S. lo considere conducente la prueba ofrecida se cumpla mediante la consulta y obtención de las copias por Secretaría a través del sistema del Poder Judicial de la Nación; lo que solicito se tenga presente para el momento oportuno y en aras de la economía y celeridad procesal.

CONTABLE

Esta parte, en aras de la economía procesal, adhiere a la pericia contable ofrecida por la actora sobre si misma, y agrega los siguientes puntos para que ventile el perito:

(i) Excluya de su liquidación todos los gastos o pagos que se hubieran generado como costas judiciales derivadas de los procesos judiciales en los que hubiese sido demandada como consecuencia del reclamo de su asegurado

(ii) Compute los montos nominales e indique la fecha exacta de las erogaciones, sin computar intereses

(iii) Indique cuáles son los montos efectivamente abonados por la parte actora a su asegurado en concepto de prestaciones médicas y dinerarias

PERICIAL MECÁNICA:

Solicito se designe perito de oficio para que teniendo a la vista la documentación, fotos y CAUSA PENAL, responda :

a.- Si el impacto se produjo con la parte frontal del motovehículo conducido por el Sr. CABITO contra el lateral trasero derecho (guardabarro y paragolpes trasero) del Chevrolet Classic del demandado.

b.- Determina la calidad de embistente y embestido.

c. Determine si la caída del motociclista resulta indicativa de pérdida de control del rodado y si dicha circunstancia es compatible con conducción imprudente, velocidad inadecuada o maniobra evasiva defectuosa.

d.- Cualquier otra cuestión que estime de interés el perito y que sirva para mejor ilustrar al Juzgado.

PERICIAL MÉDICA

Se designe Perito Médico de oficio para que, tras el examen del Sr. Guido Cabito y análisis de su historia clínica, informe:

1. Determine el perito si las lesiones invocadas por el actor guardan relación de causalidad directa, adecuada y exclusiva con el accidente denunciado en autos, o si presentan características compatibles con procesos degenerativos, preexistentes o de etiología diversa.
2. Determine el grado de incapacidad física según el Baremo de Estado (Civil), impugnando desde ya la aplicación automática del Baremo de la Ley de Riesgos del Trabajo por ser inoponible a esta aseguradora de responsabilidad civil.
3. Si el tratamiento otorgado por la ART fue el estrictamente necesario o si existieron gastos superfluos.
4. Determine si el actor se encuentra apto para realizar tareas habituales y laborales acordes a su edad y condición, especificando si existe limitación funcional real y actual.
5. Toda otra consideración técnica que estime pertinente para determinar la real entidad del daño y su incidencia funcional efectiva.

11. OPOSICION A PRUEBAS OFRECIDAS POR LA PARTE ACTORA

a) CONFESIONAL CITADA EN GARANTIA

No habiendo el presidente de mi representada participado en los hechos invocados en la demanda y atento a que la cobertura asegurativa que se le atribuye a mi mandante ha sido reconocida en el presente responde acompañándose la póliza respectiva y la denuncia de siniestro formulada por su asegurado, la prueba ofrecida resulta superflua.

b) PERICIAL CONTABLE PROPUESTA POR LA ACTORA

Esta parte se opone a la producción de la prueba pericial contable ofrecida en forma subsidiaria por la actora, por resultar manifiestamente innecesaria, inconducente e improcedente para la resolución del presente litigio.

En efecto, LIBRA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. ha reconocido la existencia de cobertura vigente al momento del hecho, circunstancia que no se encuentra controvertida en autos. En consecuencia, no existe cuestión contable alguna que requiera el auxilio de un experto, desde que no se discute la existencia del contrato de seguro, su vigencia, ni los extremos objetivos del mismo. La eventual determinación de la

responsabilidad civil del asegurado, así como la procedencia y cuantificación de los daños reclamados, constituye una cuestión estrictamente jurídica y fáctica, ajena a la incumbencia de una pericia contable. La producción de dicha prueba no haría más que dilatar innecesariamente el proceso y generar gastos superfluos, sin aportar elemento útil alguno para el esclarecimiento de la litis. Por todo ello, esta parte se opone expresamente a la producción de la pericia contable ofrecida y manifiesta su desinterés en los términos del art. 478, segundo párrafo, apartado 2, del CPCCN, solicitando se la tenga por desistida y no se ordene su producción.

12. DERECHO

Fundo el derecho que asiste a mi mandante en la ley 17.418, Ley Nacional de Tránsito, Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, Código Procesal Civil y Comercial de La Nación, jurisprudencia y doctrina aplicables al caso.

13. RESERVA DEL CASO FEDERAL

Para el hipotético e improbable caso de que V.S. haga lugar al planteo realizado, dejo expresa reserva del caso federal previsto en el art. 14 de la Ley 48, por considerar vulnerados, en tal improbable supuesto, las garantías constitucionales de mis representados, plasmadas en los principios constitucionales de defensa en juicio, igualdad ante la ley, propiedad, y debido proceso. (Arts. 16, 17, 18).

14. AUTORIZA

Solicito se autorice a Hernan Enrique Fernández, Hernan Báez, Julieta Anahí Rodriguez, Lorena Alejandra Inglesias, Florencia Agustina Cabrera, Agustina Castro, Michelle Cerini, Axel Accorinti, Claudio Sagot, a solicitar el expediente en mesa de entradas, presentar escritos, extraer fotocopias, retirar oficios, exhortos, testimonios, copias de escritos y/o pericias, hacer desgloses y cuanto más sea necesario a los efectos de controlar el estado del juicio (R.N.J. Art. 63, inc. A modificado por la Acordada de la C.S.J.N. 5.3.54). Para el caso de que los autorizados procediesen a retirar copias de escritos y/o pericias de los cuales se hubiera corrido vista o traslado, queda entendido que dicho retiro implica la notificación del suscripto de tal vista o traslado.

15. PETITORIO

- i. Me tenga por presentada, por parte.-
- ii. Tenga por constituido el domicilio legal y electrónico.-
- iii. Tenga por contestada la demanda.-

iv. Oportunamente se rechace la misma, con costas.-

Provease conforme que,

SERA JUSTICIA